

Entre les soussignés :

- **BNP PARIBAS**, société anonyme au capital de 2.468.663.292 euros, dont le siège social est à PARIS (75009), 16, Boulevard des Italiens, immatriculée sous le n° 662 042 449, RCS PARIS - identifiant CE FR 76662042449 - orias n°07 022 735, représentée par ses mandataires :

habilités à cet effet, et ci-après dénommée sous le terme générique la "**Banque**" ou "**BNP Paribas**",
de première part,

-La FONDATION AZERTY, Fondation, reconnue d'utilité publique par décret du 4 juin 1887, dont le siège social est à PARIS (75016), 12 RUE DU CLAVIER, immatriculée sous le n° 123456789, représentée par Monsieur Emiliano ELCERCLO en qualité de Directeur Général
ci-après dénommée dans le corps de l'acte sous le terme générique "**l'Emprunteur**" à moins qu'elle ne soit nommément désignée;

de seconde part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Sur la demande de l'Emprunteur, la Banque lui consent un prêt à objet professionnel d'un montant de 20.000.000 euros (vingt millions euros), ci-après dénommé le "**Prêt**" soumis aux **Conditions Particulières et Générales** suivantes.

TITRE I - CONDITIONS PARTICULIERES

CARACTERISTIQUES DU PRET

Article : Montant et durée du Prêt

Montant du Prêt : 20.000.000 euros (vingt millions euros)

Durée du Prêt : 108 mois (hors période d'utilisation)

Article : Objet du Prêt

Financement des investissements 2022 et 2023 en matériels scientifiques et administratifs suivant les indications et justificatifs communiqués préalablement à la Banque.

Quotités de financement

50 % du montant TTC de l'investissement financé au moyen du Prêt;

Article : Modalités de réalisation du Prêt

Sous réserve des dispositions de l'article "Conditions d'utilisation du Prêt" ci-après, la Banque réalisera le Prêt sur instructions de l'Emprunteur, et en son acquit, en plusieurs fois, au moyen d'un ou plusieurs virements effectués par le débit d'un compte spécial au crédit du compte courant de l'Emprunteur ouvert sur ses livres.

 La preuve de la réalisation du Prêt et de son remboursement résultera des écritures de la Banque, sauf preuve contraire.

Dans l'hypothèse où il serait dérogé aux modalités de réalisation ou aux conditions d'utilisation du Prêt, la Banque ne pourra encourir aucune responsabilité à l'égard de tout garant qui ne pourra s'en prévaloir pour se soustraire à son engagement.

Article : Conditions d'utilisation du Prêt

L'Emprunteur ne pourra exiger d'utilisation au titre du Prêt :

- qu'après signature des présentes;
- qu'après avoir remis à la demande de la Banque le ou les justificatifs (ex : factures) relatifs aux investissements ci-dessus financés;
- qu'après avoir justifié à la Banque préalablement au déblocage, l'accord de la Préfecture de recourir à un emprunt.

Article : Frais de dossier: 5.000 euros (prestation non soumise à TVA), exigibles et perçus à la date de signature des présentes sur le compte ouvert au nom de l'Emprunteur sur les livres de la Banque.

CONDITIONS FINANCIERES

Article : Intérêts : taux fixe de 2,70 pour cent l'an pendant toute la durée du Prêt.

Article : Modalités de remboursement

Dates de paiement :

Les paiements au titre des présentes (au titre des intérêts dus pendant la période d'utilisation et les échéances de remboursement) interviendront :

- trimestriellement au cours de mois de règlement déterminés selon cette périodicité en fonction du mois de signature des présentes, lequel sera un mois de règlement, et qui seront ci-après dénommés ensemble "les Mois de Règlement" ou unitairement "le/un Mois de Règlement";
- au quantième correspondant à la date de signature des présentes, ci après dénommé le "Quantième de Paiement";

Période et modalité d'utilisation du Prêt

L'Emprunteur devra avoir effectué une première utilisation du Prêt au plus tard dans un délai maximum de 24 mois à compter des présentes (Durée Maximum de Réalisation du Prêt).

Si aucune utilisation n'a lieu avant la fin de la Durée Maximum de Réalisation du Prêt, quelqu'en soit la cause ou le motif, le Prêt sera résilié de plein droit, l'Emprunteur ne pourra plus se prévaloir du présent Prêt, sauf si une prorogation de cette Durée Maximum de Réalisation du Prêt est accordée par la Banque.

La période d'utilisation aura une durée de 12 mois à compter de la première utilisation et ne pourra excéder la date d'échéance de la Durée Maximum de Réalisation du Prêt. Elle prendra fin à la date de la dernière utilisation du Prêt sans qu'il ne soit nécessaire d'attendre la fin de la période.

Si, au plus tard à la date de fin de la période d'utilisation ci-dessus ou à l'échéance de la Durée Maximum de Réalisation du Prêt, celui-ci n'est pas entièrement réalisé, il sera réduit au montant utilisé, sauf prorogation éventuelle de cette période accordée par la Banque.

Pendant cette période d'utilisation l'Emprunteur sera redevable :

- au titre des périodes d'intérêts sans aucune utilisation, des intérêts calculés sur le montant du Prêt utilisé au taux annuel fixe et décomptés selon la méthode des nombres de 360 jours annuels et sur un mois de 30 jours;
- au titre des périodes d'intérêts comportant au moins une utilisation, des intérêts calculés sur les montants utilisés au taux trimestriel proportionnel au taux fixe annuel et décomptés au nombre de jours calendaires d'utilisation rapporté au nombre de jours calendaires de la période d'intérêts considérée.

Ces intérêts seront perçus pour la première fois :

- soit, au Quantième de Paiement du Mois de Règlement qui suivra la date de la première utilisation du Prêt si celle-ci n'intervient pas au cours d'un Mois de Règlement ou si cette première utilisation intervient au cours d'un Mois de Règlement mais plus de 7 Jours Ouvrés (*) avant ce Quantième de Paiement;
 - soit, au Quantième de Paiement du Mois de Règlement qui suivra le Mois de Règlement au cours duquel aura lieu la première utilisation du Prêt si celle-ci intervient au cours d'un Mois de Règlement dans les 7 Jours Ouvrés (*) qui précèdent ce Quantième de Paiement;
- puis à compter de cette date trimestriellement et à termes échus au même Quantième de Paiement de chacun des Mois de Règlement ci-dessus définis.

(*) Jour(s) Ouvré(s) : désigne les jours où les services centraux des banques fonctionnent pour l'ensemble de leurs activités la journée entière à Paris, les samedi et dimanche étant exclus

Période d'amortissement :

A compter de la fin de la période d'utilisation, le Prêt sera remboursable en 36 versements trimestriels constants de 627.650,36 euros, comprenant chacun une part d'amortissement du capital prêté ainsi que les intérêts calculés au taux fixe ci-dessus indiqué sur le capital restant dû après chaque échéance et qui seront décomptés selon la méthode des nombres de 360 jours annuels et sur un mois de 30 jours.

Le premier remboursement interviendra au Quantième de Paiement du Mois de Règlement qui suivra la fin de la période d'utilisation, ce qui commandera la date des autres remboursements.

Un tableau d'amortissement comprenant l'échéancier des remboursements sera communiqué par la Banque à l'Emprunteur.

Article : Taux Effectif Global (TEG)

Pour satisfaire aux dispositions des articles L.314-1 et suivants du Code de la Consommation, il est précisé à titre indicatif que, pour une utilisation unique du Prêt à la date des présentes, le Taux Effectif Global du Prêt calculé selon la méthode légale actuellement en vigueur à partir d'un taux actuariel trimestriel de 0,68 pour cent, s'élève à la date des présentes, à 2,70 pour cent l'an.

Article : Modalités et lieu de paiement

Le jour de l'échéance d'une somme devenue exigible, l'Emprunteur autorise la Banque à débiter le ou les comptes alors ouverts, sur ses livres au nom de l'Emprunteur, du montant nécessaire au règlement des sommes devenues exigibles. Le présent Prêt est exclu de toute convention de compte courant. Tous les paiements à faire en vertu des présentes auront lieu au Centre d'Affaires ILE DE FRANCE INSTITUTIONS ASSOCIATIONS ET FONDATIONS de la Banque dont l'adresse est à PARIS CEDEX 09 (75450) , 8-12 Rue Sainte Cécile .

TITRE II - CONDITIONS GENERALES

Article : Déclarations de l'Emprunteur

A la date des présentes l'Emprunteur déclare et garantit :

- qu'il est une association régulièrement constituée, qu'il peut valablement conclure le présent contrat et remplir toutes les obligations qui en découlent pour lui, et notamment que sa signature, et s'il y a, la signature des actes de garanties, ont été dûment autorisées dans les formes légales et/ou statutaires requises;
- que les engagements découlant des présentes, et le cas échéant des sûretés y afférentes, ne heurtent en aucune manière un quelconque engagement, une quelconque disposition contractuelle, réglementation ou autre qui lui est applicable ou qui pourrait le lier;
- que les documents financiers remis à la Banque pour les besoins des présentes sont exacts; qu'ils ont été établis selon les principes comptables généralement appliqués en France et qu'ils donnent une image fidèle de son actif, de son passif et de ses résultats pour chaque exercice;
- que depuis la date de clôture de son dernier exercice, il n'est survenu aucun événement, notamment de nature juridique ou financière susceptible d'avoir un effet défavorable important sur son activité, son patrimoine, sa situation économique et qui n'ait été porté à la connaissance de la Banque préalablement à la conclusion des présentes;
- qu'aucune instance, action, procès ou procédure administrative n'est en cours ou, à sa connaissance, n'est sur le point d'être engagée pour interdire ou empêcher la signature ou l'exécution des présentes ou qui pourrait avoir des conséquences défavorables significatives sur son activité, ses actifs ou sur sa situation financière;
- que ses actifs sont valablement assurés pour une valeur au moins égale à leur valeur de reconstruction et/ou de remplacement auprès d'une Compagnie d'Assurances notoirement solvable;
- qu'il est à jour dans ses paiements vis-à-vis de ses salariés, des administrations fiscales, caisse de sécurité sociale et d'allocation familiale;
- qu'il n'existe pas de fait ou d'événement susceptible de constituer l'un quelconque des cas d'exigibilité anticipée ci-après convenus.

Les déclarations ci-dessus faites par l'Emprunteur à la date des présentes seront réputées être réitérées à chaque date de mise à disposition des fonds puis à chaque date de paiement ou de règlement fait à la Banque.

Article : Déclarations supplémentaires de l'Emprunteur

Ni l'Emprunteur, ni aucune de ses Filiales, ni aucun de ses administrateurs ou dirigeants, ni, à la connaissance de l'Emprunteur, aucun de ses Affiliés, ni aucun de ses agents ou employés n'a exercé une activité, n'a commis d'acte ou ne s'est comporté d'une manière susceptible d'enfreindre les lois et réglementations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou la corruption en vigueur dans toute juridiction compétente. L'Emprunteur a pris toutes les mesures nécessaires et a notamment adopté et met en oeuvre des procédures et lignes de conduite adéquates afin de prévenir toute violation de ces lois, réglementations et règles.

Ni l'Emprunteur, ni aucune de ses Filiales, ni aucun de leurs administrateurs et dirigeants respectifs, ni, à la connaissance de l'Emprunteur, aucun de ses Affiliés, ni aucun de ses agents ou employés ou des agents ou employés de ses Filiales et de ses Affiliés n'est, ou n'est détenu ou contrôlé par :

- (i) une Personne Sanctionnée ; ou
- (ii) une Personne située, constituée ou résidente dans un Pays Sanctionné.

Les déclarations ci-dessus faites par l'Emprunteur à la date des présentes seront réputées être réitérées à chaque date de mise à disposition des fonds puis à chaque date de paiement d'intérêts et/ou d'amortissement du présent financement.

Définitions pour l'application des présentes

« **Affilié** » désigne la Filiale d'une Personne, sa société-mère ou toute autre Filiale de sa société-mère.

« **Filiale** » désigne une société contrôlée par une autre au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce.

« **Pays Sanctionné** » désigne un pays ou un territoire qui fait, ou dont le gouvernement fait, l'objet d'une quelconque Sanction interdisant de façon générale les relations avec ledit gouvernement, pays ou territoire, ce qui inclut, sans limitation, à la date des présentes, Cuba, l'Iran, la Corée du Nord, la Syrie, la Crimée et Sébastopol.

« **Personne** » désigne une personne physique ou une entité.

« **Personne Sanctionnée** » désigne une Personne faisant l'objet ou étant la cible d'une quelconque Sanction.

« **Sanctions** » désigne toutes sanctions économiques ou commerciales ou mesures restrictives adoptées, administrées, imposées ou mises en oeuvre par l'*Office of Foreign Assets Control (OFAC)* du Trésor américain (*U.S. Department of the Treasury*), le Département d'Etat américain (*U.S. Department of State*), le Conseil de sécurité des Nations Unies et/ou l'Union Européenne et/ou la République française et/ou le Trésor britannique (*Her Majesty's Treasury*) ou toute autre autorité compétente en matière de sanctions.

Article : Communications à faire à la Banque

Pendant toute la durée d'exécution des présentes, l'Emprunteur devra :

- remettre à la Banque, dès leur établissement et au plus tard dans un délai maximum de trois mois à compter de la clôture de chaque exercice, les copies certifiées conformes, par ses experts comptables, de ses bilans annuels, compte de résultats ainsi que de tous documents exigés par la loi ou la réglementation applicable, accompagnés des rapports des experts comptables ;
- remettre à la Banque, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la clôture de chaque exercice, la copie de ses liasses fiscales certifiées conformes par son dirigeant ;
- adresser à la Banque, dès leur établissement, les procès-verbaux de ses assemblées ordinaires et/ou extraordinaires, ainsi que tous documents relatifs à sa gestion prévisionnelle ;
- informer la Banque dans un délai maximum de quinze (15) jours calendaires à compter de l'événement constitutif, de toutes transformations d'ordre juridique le concernant, ainsi que de tout événement susceptible de diminuer la valeur économique ou juridique des garanties qui ont pu ou pourront être conférées à la Banque, ou d'affecter de façon significative la valeur de son patrimoine, ou d'augmenter le volume de ses engagements envers tous tiers, ou encore d'affecter sérieusement sa capacité à rembourser le Prêt ;
- communiquer à la Banque, à première demande de sa part, tous documents ou informations sur sa situation

économique, comptable, financière ou juridique que la Banque pourra raisonnablement exiger ;

- informer la Banque de tous projets relatifs à une modification significative de sa composition, et notamment, ceux qui auraient pour conséquence de donner son contrôle à une entité nouvelle ou à un groupe nouveau;
- informer immédiatement la Banque de tous faits, événements ou circonstances susceptibles de constituer l'un quelconque des cas ci-après mentionnés sous l'Article "Exigibilité Anticipée".

Article : Engagements de l'Emprunteur

Tant que l'Emprunteur sera susceptible d'être débiteur en vertu des présentes, il ne pourra à moins d'accord préalable et écrit de la Banque:

- aliéner, hypothéquer, donner à bail ou en gage immobilier, apporter tout ou partie de son patrimoine immobilier à un tiers;
- à ne pas céder tout ou partie de ses actifs, sauf dans le cadre de sa gestion courante habituelle;
- contracter des dettes dont les charges éventuelles cumulées avec ses emprunts actuels risquent d'excéder ses facultés de remboursement;
- faire quoi que ce soit qui puisse altérer la valeur de tous biens remis en gage, s'il y en a, changer leur nature ou leur destination ou les donner en location. Toutefois, en cas d'autorisation de location donnée par la Banque, l'Emprunteur s'interdit de consentir aucune quittance ou cession de loyers non échus, à moins qu'il ne s'agisse de loyers payés d'avance, selon l'usage, par imputation sur les trois ou six derniers mois de jouissance;

le tout à peine de se voir appliquer les dispositions de l'Article "Exigibilité Anticipée".

L'Emprunteur s'oblige, à première demande de la Banque, à lui communiquer tous autres documents comptables, financiers ou juridiques relatifs à son patrimoine, son endettement ou aux événements susceptibles d'influer sur sa solvabilité.

Enfin, tant que l'Emprunteur devra à la Banque une somme quelconque en vertu des présentes, l'Emprunteur devra, sauf dispense expresse de la Banque :

- informer la Banque, de tous les faits susceptibles d'affecter sérieusement l'importance ou la valeur de son patrimoine ou d'augmenter sensiblement le volume de ses engagements, dans un délai de quinze jours à compter de l'acte ou de la décision, en lui fournissant toutes les pièces justificatives;
- remettre à la Banque les 30 juin et 31 décembre de chaque année, une attestation précisant qu'il est à jour dans le paiement des contributions directes et indirectes et des taxes départementales et communales à sa charge, ainsi que de ses cotisations sociales, attestation qui devra, au besoin et simple demande de la Banque, être confirmée par les agents de recouvrement desdites contributions ou taxes ou par les services de la Sécurité Sociale.

A cet effet, l'Emprunteur déclare être à jour dans ses paiements vis-à-vis de ses salariés, des administrations fiscales, caisse de sécurité sociale et d'allocation familiale.

Article - Engagements de l'Emprunteur relatifs à l'utilisation du présent financement

L'Emprunteur s'engage à ne pas utiliser, directement ou indirectement, le produit du présent financement et à ne pas prêter, apporter, investir et rendre autrement disponible le produit du présent financement à une quelconque Filiale, à un quelconque partenaire en co-entreprise ou à toute autre Personne :

- (i) dans le but de financer des activités ou affaires d'une Personne ou avec une Personne qui, au moment d'un tel financement, est une Personne Sanctionnée, ou dans un pays ou un territoire qui, au moment d'un tel financement, est un Pays Sanctionné ; ou
- (ii) de toute autre manière susceptible d'entraîner une violation des Sanctions par une Personne (y compris toute Personne participant au présent financement, en qualité de banque, conseil, investisseur ou autre).

Article : Remboursement anticipé

L'Emprunteur pourra procéder au remboursement anticipé du présent Prêt en tout ou partie, sous réserve d'un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée avec avis de réception au Centre d'Affaires de la Banque où est comptabilisé le présent Prêt.

Tout remboursement anticipé partiel devra être au moins égal à dix pour cent du montant initial du prêt à moins qu'il ne s'agisse de son solde, et ne pourra intervenir qu'à une date d'amortissement du présent Prêt. Un remboursement anticipé total pourra intervenir à tout moment.

Il sera alors perçu par la Banque une somme payable le jour de la prise d'effet du remboursement anticipé, correspondant à la différence entre :

- d'une part, la valeur actuelle, calculée au taux de réemploi défini ci-après, du montant des échéances de remboursement (capital et intérêts) qu'aurait produit le capital remboursé par anticipation sur la base du taux nominal fixe initial sur la période restant à courir,

- et, d'autre part, le montant du capital remboursé par anticipation.

D'un commun accord, cette somme sera déterminée en fonction de la formule de calcul et de la définition du taux de réemploi qui figurent sur l'Annexe "Formule d'indemnité de remboursement anticipé".

Un montant minimum de perception est fixé à 404 euros ; ce montant minimum sera notamment appliqué de fait si la valeur actuelle définie ci-dessus est inférieure au montant du capital remboursé par anticipation.

Tout remboursement anticipé aura un caractère définitif et ne pourra donner lieu à de nouvelles utilisations. En outre, tout remboursement anticipé partiel s'imputera sur les échéances les plus éloignées.

Article : Exigibilité Anticipée

La totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des présentes, deviendra immédiatement exigible et aucune autre utilisation ne pourra être réclamée à la Banque en cas de liquidation judiciaire, cessation d'exploitation ou cessation d'activité de l'Emprunteur, ainsi que dans tous les cas de déchéance du terme prévus par la loi.

De même, aucune utilisation ne pourra être réclamée à la Banque et/ou la Banque pourra rendre le Prêt exigible par anticipation quinze jours après une notification faite à l'Emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire dans l'un quelconque des cas suivants :

- en cas de non-paiement à bonne date d'une somme quelconque devenue exigible,

- en cas de comportement gravement répréhensible de l'Emprunteur, comme au cas où sa situation s'avérerait irrémédiablement compromise au sens de l'article L.313-12 du code monétaire et financier ;

- au cas où l'une quelconque des déclarations faites par l'Emprunteur aux termes des présentes ou dans toute attestation écrite faite par un mandataire de l'Emprunteur pour les besoins des présentes, se révèle avoir été inexacte au moment où elle a été faite ou réitérée, ou cesse d'être exacte sur un point important ;

- en cas de liquidation amiable ou dissolution de l'Emprunteur ;

- en cas de modification de la forme juridique de l'Emprunteur ou de son objet social, ou de transfert de son siège social hors de France métropolitaine, sans l'accord de la Banque ;

- au cas où les intérêts et commissions du Prêt deviendraient passibles d'un impôt ou d'une taxe quelconque auquel ils ne sont pas actuellement assujettis, à moins que l'Emprunteur n'acquitte cette charge fiscale, de telle sorte que la Banque n'ait rien à supporter de ce chef ;

- à défaut de paiement à bonne date par l'Emprunteur d'une somme due à quiconque, et notamment ses contributions, taxes, cotisations sociales et autres et qui serait susceptible d'engendrer des conséquences manifestement dommageables sur le bon remboursement du Prêt ;

- en cas de modification importante de la nature, la capacité ou du patrimoine de l'Emprunteur, ainsi que sa structure juridique ou financière sauf accord exprès de la Banque ;

- en cas d'incident de paiement de l'Emprunteur déclaré à la Banque de France,

- en cas de non-respect, fausse déclaration ou inexécution par l'Emprunteur, ou par tout garant, d'une quelconque obligation leur incombant tant aux termes du présent acte, que de tout acte de garantie ou de tout avenant, qui en seraient la suite ou la conséquence, comme aussi en cas d'inexécution par l'un d'entre eux, de tous engagements pouvant avoir une conséquence sur la validité juridique ou sur la valeur économique de toute sûreté ou garantie constituée tant aux termes des présentes que par acte séparé.

Les sommes ainsi devenues exigibles ainsi que toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée et tous frais et débours qui seraient avancés par la Banque à l'occasion du présent Prêt seront tous productifs d'intérêts calculés au taux du Prêt alors applicable majoré de 3 pour cent l'an.

Cette stipulation ne pourra nuire à l'exigibilité survenue et, par suite, valoir accord de délai de règlement. Les intérêts seront capitalisés, s'ils sont dus, pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.

Article : Frais et droits divers à la charge de l'Emprunteur

L'Emprunteur supportera tous frais, droits, taxes (droits d'enregistrement, ...) et honoraires relatifs au présent acte ainsi qu'à la constitution des garanties, s'il y a, et à leur renouvellement, s'il y a, et d'une manière générale, de tous ceux qui seraient afférents au présent acte ou qui en seraient la suite ou la conséquence, y compris toutes avances pour frais de conservation des garanties constituées, ainsi que les rémunérations et frais susceptibles d'être dus au titre des modifications qui seraient apportées aux présentes.

En outre, tous droits ou taxes quelconques, présents et à venir, sur les intérêts ou le principal des sommes qui pourront être dues par l'Emprunteur, seront à sa charge y compris ceux dont la Banque serait légalement débitrice.

Au cas où la Banque produirait à un ordre ou à une distribution judiciaire dans le cadre de la procédure de recouvrement de sa créance, elle aurait droit à une indemnité fixée à forfait à trois pour cent du capital de sa créance.

Article : Cession par l'Emprunteur

L'Emprunteur ne pourra céder aucun droit et/ou obligation résultant du présent contrat sans l'accord préalable et écrit de la Banque.

Article : Cession par la Banque

- Cession de droits et obligations, cession de contrat

La Banque pourra librement céder tout ou partie de ses droits et obligations au titre du présent contrat à (i) toute banque régie par les lois d'un Etat de l'Union Européenne ou du Royaume-Uni, (ii) toute institution financière ou (iii) toute entité ayant directement ou indirectement pour activité le refinancement des établissements de crédit, en ce compris, sans limitation, tout assureur, réassureur, véhicule de titrisation, fonds fiduciaire (*trust*) ou autre fonds aux fins de permettre à la Banque de se refinancer ou de couvrir son exposition au titre du contrat (le "**Nouveau Prêteur**"). L'Emprunteur donne par les présentes son accord à ladite cession au Nouveau Prêteur.

En cas de cession par la Banque de tout ou partie de ses droits et obligations au titre du présent contrat, l'Emprunteur accepte de libérer la Banque cédante pour l'avenir.

Il est expressément convenu que les droits de la Banque au titre de toutes les sûretés consenties par l'Emprunteur et, le cas échéant, la Caution, seront automatiquement cédés au Nouveau Prêteur, ce que l'Emprunteur et, le cas échéant, la Caution, reconnaissent et acceptent irrévocablement dès la date de signature du contrat.

- Cession de droits, octroi de sûretés sur les droits de la Banque

En outre, la Banque pourra à tout moment librement céder, nantir, céder à titre de garantie ou autrement constituer une sûreté grevant tout ou partie de ses seuls droits au titre du contrat à (i) toute banque régie par les lois d'un Etat de l'Union Européenne ou du Royaume-Uni, (ii) toute institution financière ou (iii) toute entité ayant directement ou indirectement pour activité le refinancement des établissements de crédit, en ce compris, sans limitation, tout assureur, réassureur, véhicule de titrisation, fonds fiduciaire (*trust*) ou autre fonds aux fins, notamment, de permettre à la Banque de se refinancer ou de couvrir son exposition au titre du contrat ou de garantir ses obligations (le "**Cessionnaire**"). L'Emprunteur donne par les présentes son accord à cet effet.

Il est expressément convenu que les droits de la Banque cédante au titre de toutes les sûretés consenties par l'Emprunteur et, le cas échéant, la Caution, seront automatiquement cédés au Cessionnaire, ce que l'Emprunteur et, le cas échéant, la Caution, reconnaissent et acceptent irrévocablement dès la date de signature du contrat.

Article : Mobilisation et octroi de sûretés sur les droits de la Banque au profit de toute banque centrale ou réserve fédérale

Il est expressément entendu que la Banque pourra, à tout moment, sans devoir consulter ou obtenir le consentement de l'Emprunteur, céder, nantir, céder à titre de garantie ou autrement constituer une sûreté grevant tout ou partie de ses seuls droits au titre du contrat afin, notamment, de garantir ses obligations, et ce au profit de toute réserve fédérale ou banque centrale (y compris la Banque Centrale Européenne), dans la mesure où cette cession, ce nantissement, cette cession à titre de garantie ou la constitution de cette sûreté n'a pas pour effet de dégager la Banque de tout ou partie de ses obligations au titre du contrat. L'Emprunteur donne par les présentes son accord à cet effet.

Il est expressément convenu que les droits de la Banque au titre de toutes les sûretés consenties par l'Emprunteur et, le cas échéant, la Caution seront automatiquement cédés ou nantis à la banque centrale ou la réserve fédérale concernée (le cas échéant), ce que l'Emprunteur et, le cas échéant, la Caution reconnaissent et acceptent irrévocablement dès la date de signature du contrat.

Les stipulations de l'article "Cession par la Banque" ne sont pas applicables au présent article.

Article : Garanties - Novation

Les garanties consenties ne préjudicient en aucune manière aux droits et actions de la Banque et elles n'affectent et ne pourront affecter en aucune manière la nature et l'étendue de tous engagements et de toutes garanties réelles ou personnelles qui ont été ou pourront être fournies ou contractées soit par l'Emprunteur, soit par tous tiers, mais elles s'y ajoutent.

Article : Communications

Toute notification, communication ou demande devant être faite en exécution des présentes devront être faites par courrier.

Dans certaines circonstances, et sur demande expresse de l'Emprunteur, la Banque pourra accepter des communications ou demandes faites par téléphone, télex ou télécopie à condition qu'elles soient confirmées par courrier.

Toute communication ou demande devant être faite et tout document devant être délivré par l'une des parties à l'autre en exécution des présentes, sera faite et délivrée :

- s'il s'agit de l'Emprunteur à : Fondation La FONDATION AZERTY Adresse :
12 RUE DU CLAVIER (75016)

- s'il s'agit de la Banque à : **BNP PARIBAS**
Centre d'Affaires : ILE DE FRANCE INSTITUTIONS ASSOCIATIONS ET FONDATIONS
Adresse : 8-12 Rue Sainte Cécile PARIS CEDEX 09 (75450)

Article : Imputation des paiements

De convention expresse, il est convenu et accepté par l'Emprunteur que tout paiement partiel sera imputé en priorité sur les frais et accessoires, puis sur les indemnités, puis sur les intérêts de retard, puis les commissions, s'il y a, puis sur les intérêts conventionnels, enfin sur le principal.

Article : Données personnelles

Chaque partie s'engage à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données personnelles, notamment la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et mise à jour, et le Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (ci-après dénommée la "Réglementation Protection des Données Applicable").

Les données personnelles collectées concernent les personnes physiques que sont notamment les ayants droit économiques (actionnaires, associés, bénéficiaires effectifs, etc..), les représentants légaux, les mandataires de l'Emprunteur et de la Caution s'il y a, y compris les représentants et mandataires de la Banque (ci-après dénommées ensemble les "Personnes Physiques" et individuellement une "Personne Physique"). Cette collecte et les traitements

par la Banque, responsable du traitement, sont nécessaires aux fins de la gestion interne du présent financement, de l'exécution du Contrat, du respect des obligations légales et réglementaires et des autres finalités décrites pour la Banque dans ses mentions d'information, disponibles via les liens ci-dessous.

Afin d'accomplir les finalités précitées, BNP Paribas communique les données personnelles uniquement aux :

- entités du Groupe BNP Paribas ;
- prestataires de services et sous-traitants réalisant des prestations pour le compte de BNP Paribas ;
- mandataires indépendants, intermédiaires ou courtiers ;
- partenaires commerciaux et bancaires ;
- autorités financières, judiciaires ou agences d'Etat, organismes publics sur demande et dans la limite de ce qui est permis par la réglementation ;
- certaines professions réglementées telles qu'avocats, notaires, commissaires aux comptes.

En cas de transfert vers un pays hors Espace Economique Européen, les données personnelles pourront être transmises vers un pays présentant un niveau adéquat de protection reconnu par la Commission européenne. A défaut la Banque s'appuiera soit sur la mise en place de garanties appropriées pour assurer la protection des données personnelles, soit sur une dérogation applicable à la situation.

Les données sont conservées pendant une durée de 10 ans à compter de la fin du présent financement.

Il appartient à l'Emprunteur d'informer les Personnes Physiques de la politique de protection des données personnelles de la Banque.

Des informations complémentaires sur le traitement des données personnelles par la Banque et les droits des Personnes Physiques sur ces données sont disponibles à l'adresse suivante :

<https://banqueentreprise.bnpparibas/fr/protection-des-donnees-personnelles> ;

Pour obtenir une copie des textes relatifs à la Réglementation Protection des Données Applicables, ou savoir comment accéder à ces textes ou pour toute question concernant l'utilisation de leurs données, les Personnes Physiques peuvent contacter le Délégué à la Protection des Données, par courrier adressé à **BNP Paribas - Délégué à la Protection des données RISK FRB DPO - 163 boulevard Macdonald - 75019 Paris.**

Ces données personnelles pourront donner lieu à l'exercice du droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation du traitement, de portabilité, et du droit de définir des directives applicables après le décès de la Personne Physique concernée, par courrier adressé à **BNP Paribas, APAC TDC Val de Marne, TSA 30233, 94729 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX** ou sur le site internet ci-dessus mentionné.

Les Personnes Physiques concernées peuvent également s'opposer au traitement de leurs données collectées à des fins de prospection commerciales. En outre, elles sont en droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle compétente telle que la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés en France.

Article : Autorisation de communication d'informations

Sans écarter l'application des exceptions prévues à l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier, l'Emprunteur ainsi que toute Caution s'il y a autorisent expressément la Banque, pendant la durée du Contrat, à communiquer les informations le(s) concernant :

- aux prestataires de service et sous-traitants qui exécuteraient pour le compte de la Banque certaines tâches matérielles et techniques afférentes au Contrat,
- aux sociétés de caution mutuelle ou organismes de garantie financière ou aux sociétés de recouvrement chargées d'effectuer pour le compte de la Banque le recouvrement de la créance objet du Contrat,
- aux organismes de refinancement qui interviendraient dans cette opération, notamment ceux visés aux articles "Cession par la Banque" et "Mobilisation et octroi de suretés sur les droits de la Banque au profit de toute banque centrale ou réserve fédérale", ainsi qu'aux mandataires directs auxquels ces organismes seraient susceptibles d'avoir recours notamment pour le suivi et l'encaissement de la créance objet du Contrat,
- aux assureurs et réassureurs de la Banque et à leurs intermédiaires,
- à des organismes tels que l'administration fiscale, la Direction Générale du Trésor et la Banque de France afin de satisfaire aux obligations légales ou réglementaires incombant à la Banque,
- à des cabinets d'audit, certificateurs et agences de notation spécialisées qui évalueraient les objectifs et critères environnementaux ou sociaux de l'Emprunteur et du financement objet du présent Contrat,
- aux sociétés du groupe BNP Paribas, en vue de la présentation des produits et services gérés par ces sociétés aux fins de sollicitations commerciales (liste des sociétés du groupe BNP Paribas disponible à l'adresse ci-dessus).

Enfin, toute déclaration fausse ou irrégulière pourra faire l'objet d'un traitement spécifique destiné à prévenir la fraude.

Article : Annexe

Aux présentes est annexé le document suivant qui fait partie intégrante du présent contrat de prêt :

Annexe - Formule de détermination de l'indemnité due à la Banque en cas de remboursement anticipé du Prêt ;
("Formule d'indemnité de remboursement anticipé").

Article : Election de domicile

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, domicile est élu :

- pour la Banque en son Centre d'Affaires ILE DE FRANCE INSTITUTIONS ASSOCIATIONS ET FONDATIONS , dont l'adresse est à PARIS CEDEX 09 (75450), 8-12 Rue Sainte Cécile .

- pour l'Emprunteur en son siège social sus-indiqué,

Il est expressément fait attribution de compétence aux Tribunaux du ressort du Centre d'Affaires de la Banque mentionné en tête des présentes et à défaut de précision aux tribunaux de PARIS, pour toutes les instances et procédures et ce, même en cas de pluralité d'instances ou de parties, ou même d'appel en garantie.

Fait et passé à Paris, le 13.10.22
en 2 exemplaires.

Le présent contrat est établi sur ____ pages

Approuvé :

Mots rayés nuls : _____

Lignes rayées nulles : _____

Renvois : _____

Mots rajoutés : _____

Initiales :

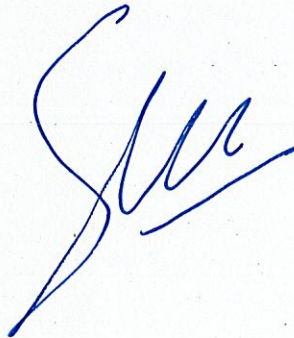
signatures

BNP PARIBAS

EMPRUNTEUR

Stewart Cole
Directeur général
de l'Institut Pasteur

signature(s) vérifiée(s) par _____



Annexe : Formule d'indemnité de remboursement anticipé

La formule d'indemnité de remboursement anticipé est calculée comme suit dans tous les cas où le remboursement anticipé intervient à une date d'échéance:

$$\text{Somme } (CF_p / (1 + TR)^{D_p}) - RA$$

(p = 1 à n)

Si le remboursement n'intervient pas à une date d'échéance, le résultat ci-dessus sera minoré du montant des intérêts courus entre la dernière date d'échéance et la date du remboursement anticipé.

n = nombre de périodes correspondant à des paiements de flux entre la date de remboursement anticipée et la date d'échéance contractuelle du prêt.

CF_p = flux de capitaux et d'intérêts résiduels, initialement prévus dans le plan d'amortissement du prêt, associés au remboursement anticipé, à la période **p**.

D_p = durée écoulée entre la date du remboursement anticipé et la date de paiement du flux **CF_p**.

RA = capital restant dû à la date de remboursement anticipé s'il s'agit d'un remboursement anticipé total, ou montant remboursé par anticipation s'il s'agit d'un remboursement anticipé partiel.

TR: taux de réemploi = taux de rendement actuariel du titre d'Etat dont la durée est la plus proche et inférieure à la durée de vie moyenne résiduelle du prêt.

On entend par titre d'Etat, le BTAN pour les durées de vie moyenne résiduelles inférieures à 5 ans, et l'OAT pour celles supérieures ou égales à 5 ans.

Le taux est celui établi par la Caisse des Dépôts et Consignation (pages REUTER : CDCOAT1, CDCOAT2, CDCBTAN, ou toute autre page qui y serait substituée). La valeur du taux sera celle connue le deuxième jour ouvré précédent la date effective du remboursement anticipé.

La durée de vie résiduelle moyenne correspond à la somme des flux de capitaux résiduels associés au remboursement anticipé, pondérés par la durée écoulée entre la date de remboursement anticipé et la date de paiement de chaque flux, divisée par le montant dudit remboursement anticipé:

$$\text{Somme } (K_p \times D_p) / RA$$

(p = 1 à n)

K_p: flux de capitaux résiduels initialement prévus dans le plan d'amortissement du prêt, correspondant au montant remboursé par anticipation, à la période **p**.